

조문별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명 : 대중문화예술인(가수·연기자) 표준전속계약서 고시

◇ 제·개정 이유

2018년 제정 고시('09년 공정거래위원회 제정) 이후 대중문화예술산업 환경 변화 및 산업 현장의 의견을 반영하여 대중문화예술인의 권익향상 및 대중문화예술 산업의 공정한 영업환경 조성을 목표로 고시를 개정할 필요가 있음.

◇ 주요내용

가. 저작권·상표(디자인)권·퍼블리시티권 귀속 및 기획업자의 이용 권한

- 기획업자는 대중문화예술인의 상표권을 대중문화예술용역을 제공하는데 있어서만 한정해 사용할 수 있음을 명확히 하여 기획업자의 상표권 남용을 방지하였음(제8조)
- 계약이 끝난 후 기획업자가 예술인에게 상표권을 이전하는 것과 관련하여 해당 예술인이 그룹으로 활동한 경우와 개인으로 활동한 경우를 나누어 달리 정할 수 있도록 하였음(제8조)
- 예술인의 퍼블리시티권은 계약기간 중 기획업자가 이를 배타적으로 이용할 수 있는 권한을 가진 것과 별개로 원천적으로 예술인에게 귀속되는 권리임을 명확히 하였음(제9조)

나. 매니지먼트 권한과 대중문화예술인의 의무

- 전속계약 기간은 현행과 같이 7년을 기준으로 하며, 최초 계약기간은 7년을 초과하지 못하게 하고 연장하는 경우 서면으로 합의하도록 하였음(제3조)
- 대중문화예술용역을 수행할 때 기획업자는 예술인의 정신적, 신체적 상황을 고려해야 하고 명시적 의사에 반하는 일정을 강요할 수 없는 한편, 예술인 역시 정당한 사유 없이 대중문화예술용역 제공을 거부하거나 기획업자에게 매니지먼트 전속계약의 목적을 벗어나는 부당한 요구를 할 수 없도록 정비 하였음(제6조)

다. 공정한 영업환경 조성

- 예술인은 전속계약 종료 후 새 소속사로 이전하는 경우에, 전 소속사에서 제작한 음원 등과 실질적으로 동일·유사한 콘텐츠의 재제작 및 판매 금지 기간을 1년에서 3년으로 연장하였음(제10조)
- 계약기간 종료 후 발생한 콘텐츠 등 매출의 정산기간을 명시하도록 하였음(제10조)

라. 청소년 예술인 보호

- 「청소년보호법」에 따라 청소년의 정의를 ‘만 19세 미만’으로 통일 하였으며, 청소년의 용역제공 가능 시간은 「대중문화예술산업발전법」 등 법령에 따르도록 하였음(제19조)
- 청소년 예술인의 보호 조항은 「청소년 대중문화예술인 표준부속합의서」를 우선 적용하도록 하였음(제20조)